

26

NURHAIDAH BT. ABDUL RAHMAN

lawan

MOHD. AZHAM B. SHAARI & 7 YANG LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), Y.A. Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 3 September 2019 / 3hb. Muharam 1441H]

Kes No. 10000-044-0066-2018

[Rayuan Hibah di bawah seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Mohd. Rafie b. Mohd. Shafie dan Mohd. Reza b. Mohd. Rafie daripada Chambers of Rafie Mohd. shafie

Peguam Syarie Responden 2 : Zarifah bt. Abdul Aziz daripada Tetuan Ahmad Daud & Associates.

Responden-Responden 1, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 : tidak diwakili oleh mana-mana peguam.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang difailkan oleh Perayu, Nurhaidah bt. Abdul Rahman kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10200-044-0131-2016 bertarikh 28/5/2018 yang menolak tuntutan hibah Perayu terhadap sebahagian harta (tanah) Lot 1430 Mukim Setapak, Daerah Gombak.

- [2] Di dalam rayuan ini, Responden-Responden 5 dan 8 telahpun meninggal dunia. Responden 2 diwakili oleh peguam syarie manakala Responden-Responden 1, 3, 4, 6 dan 7 tidak melantik mana-mana peguam.
- [3] Hujah Bertulis Perayu telah difailkan pada 20/2/2019, Hujah Bertulis Responden pada 20/3/2019 dan Hujah Balas Perayu pada 12/4/2019.
- [4] Di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah menuntut sebahagian tanah iaitu yang ditandakan sebagai Blok A, Lot 1430 Mukim Setapak, Daerah Gombak (selepas ini dirujuk '*tanah tersebut*') adalah merupakan harta yang telah dihibahkan oleh arwah suaminya Mohd. Shaari b. Ahmad melalui satu Surat Perjanjian bertarikh 16/10/1990. Perayu telah memberikan keterangan dan mengemukakan seorang saksi Mohd. Radzi b. Mohd. Tahir (SP-1). Responden-Responden 2, 4 dan 6 telah memberikan keterangan dan mengemukakan seorang saksi Zainiah bt. Ahmad (SD-1).
- [5] YA Hakim Bicara telah memutuskan menolak tuntutan Perayu ini pada 28/5/2018. Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah mefailkan Notis Rayuan pada 5/6/2018. Tiada sebarang Notis Rayuan Balas difailkan oleh Responden-Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

- [6] Di dalam rayuan ini, Perayu telah memplidkan 5 Alasan Rayuan sebagaimana di hal. 354-356 Rekod Rayuan. Berdasarkan Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, Kami berpendapat hanya satu isu sahaja yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Mahkamah wujudnya al-Qabd di dalam transaksi hibah yang didakwa ataupun tidak.**

- [7] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa elemen *al-qabd* tidak sempurna kerana Perayu berstatus penduduk tetap dan tanah yang dihibahkan adalah tanah di bawah rezab Melayu. Perayu berhujah *al-qabd* sebenarnya telah berlaku sejak tanah di Blok A1 di hibahkan oleh arwah suami Perayu pada 16/10/1990 di mana Perayu telah tinggal di rumah di atas tanah tersebut sehinggalah sekarang dan alamat kad pengenalan Perayu juga beralamat sepertimana nombor lot tanah tersebut.
- [8] Perayu merujuk kepada kes *Amirul Syafiq b. Mohd. Noor Ezanie & Seorang lagi lwn. Razali b. Samsudin & Seorang Lagi [2016] JH42(1)* di mana telah dijelaskan maksud *al-qabd*. Maksud penguasaan sebagai satu elemen *al-qabd* telahpun dipenuhi apabila YA Hakim Bicara mengakui bahawa Perayu telahpun membina sebuah rumah di atas tanah tersebut.
- [9] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menjustifikasikan *al-qabd* tidak sempurna atas alasan Perayu tidak dapat menguasai tanah tersebut hanya kerana Perayu berstatus penduduk tetap sedangkan Perayu adalah warganegara Indonesia yang pucuk pangkalnya juga adalah berketurunan Melayu menurut tafsiran Melayu dalam Enakmen Rezab Melayu 1933.
- [10] Perayu selanjutnya berhujah bahawa peruntukkan Perkara 89(6) Perlembagaan Persekutuan adalah mengatasi tafsiran Melayu dalam Perkara 160(2) berdasarkan Intisari Enakmen Rezab Melayu yang dirujuk dalam portal Institut Tanah dan Ukur Negara.
- [11] Responden pula berhujah bahawa *al-qabd* tidak berlaku apabila Perayu tidak pernah membuat sebarang tindakan untuk memindahmilik tanah tersebut atau mengubah terma perjanjian atau memulakan tindakan untuk

memecah bahagian tanah tersebut sejak tarikh perjanjian pada 16/10/1990 atau sejak kematian arwah suami Perayu pada 24/10/2002. Responden menyatakan bahawa *al-qabd* dalam transaksi hibah adalah bersifat segera dan jelas dengan merujuk kepada kes *Amirul Syafiq b. Mohd Noor Ezanie* dan kes *Abd. Razak bin Abd. Ghani lwn. Abd. Rahim bin Othman* [2013] 4ShLR 14-27.

- [12] Responden juga berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menyatakan bahawa *al-qabd* tidak mungkin berlaku kerana wujudnya sekatan undang-undang berkaitan hakmilik tanah rezab Melayu di mana Perayu bukanlah seorang Melayu warganegara Malaysia bahkan hanya seorang Penduduk Tetap Malaysia.
- [13] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di hal. 333-350 Rekod Rayuan. Kami mendapati YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa transaksi hibah berlaku melalui dokumen dan kesemua rukun-rukun hibah telah dipenuhi kecuali syarat berkenaan *al-Qabd*. Ini adalah kerana Perayu adalah tidak berkeupayaan untuk menguasai hartanah tersebut disebabkan status tanah tersebut adalah rezab melayu di mana ianya terikat dengan tafsiran Melayu dalam Perkara 160(2) Perlembagaan Persekutuan.
- [14] Di dalam rayuan ini, perkara yang dibangkitkan dalam hujah Perayu adalah berkenaan isu *al-Qabd* sahaja. Kami mendapati Responden telah berhujah bukan sahaja berkaitan isu *al-qabd*, bahkan kepada isu-isu lain berkaitan rukun-rukun hibah sedangkan tiada sebarang Notis Rayuan Balas difailkan oleh Responden yang menyatakan hasratnya untuk berhujah berkaitan perkara-perkara tersebut. Pada hemat kami, Responden adalah terhalang untuk membangkitkan isu-isu lain dalam rayuan Perayu ini kerana kegagalannya untuk memfailkan Notis Rayuan

Balas berkenaan dan Responden hanya boleh berhujah berdasarkan isu-isu yang dibangkitkan oleh Perayu sahaja. Kami merujuk kepada seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 dimana tujuan rayuan balas dinyatakan dengan jelas seperti berikut;

Seksyen 140. Notis rayuan balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

- [15] Kami tidak akan campurtangan terhadap dapatan YA Hakim Bicara berkaitan fakta bahawa kesemua rukun-rukun hibah seperti Pemberi, Penerima, Barang yang Dihibah dan Sighah Ijab Qabul telahpun dipenuhi kerana ianya fakta yang tidak dirayu kecuali berkaitan syarat *al-Qabd* sahaja. Pada hemat kami, transaksi hibah yang berlaku di dalam perbicaraan ini adalah menepati hibah *Ruqba* yang mana selepas sighah hibah, jika salah seorang daripada penghibah atau penerima itu meninggal dunia, barang yang dihibah (*mawhub*) akan menjadi hak milik orang yang masih hidup.
- [16] *Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah* dalam kitabnya *al-Mughni*, Juzu' 6 menukilkan gambaran sighah *Ruqba* adalah seperti, “ (Rumah) ini untuk kamu sepanjang hayat kamu, sekiranya kamu mati sebelumku ia kembali kepadaku, (namun) jika aku mati sebelum kamu maka ia menjadi milikmu”. *Ibn Qudamah* juga menyatakan bahawa hibah yang disyaratkan ‘*umra* dan *ruqba* adalah sah di sisi majoriti fuqaha’.

- [17] *Al-Qabd* bermaksud penerimaan yang membenarkan berurusan atau bertasarruf dengan harta yang diterima. Dalam menentukan cara bagaimana *al-qabd* boleh berlaku, kami merujuk kitab *Raudat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin* oleh Imam An-Nawawi, 2003, *Dar al-Kutub al-'Alamiah*, Beirut Lubnan, juzu' 4, hlm.438 yang menyatakan seperti berikut:-

فرع : كيفية القبض في العقار والمنقول ، كما سبق في البيع .

قلت : فلو كان الموهوب مشاعاً ، فإن كان غير منقول ، فقبضه بالتخلية

Terjemahan: Cara *qabad* dalam hibah harta tak alih dan harta alih adalah sebagaimana cara *qabad* dalam jual beli. Aku (yakni Imam Nawawi) berpendapat: jika harta itu dimiliki secara bersama, maka *qabad* adalah dengan cara *al-takhliyah* jika harta tersebut adalah harta tak alih.

- [18] Otoriti di atas dengan jelas menyatakan bahawa bagi harta-harta tak alih seperti rumah dan tanah, *al-qabd* boleh berlaku dengan cara *al-takhliyah*. *Al-takhliyah* bermaksud pengosongan, peninggalan atau pelepasan. Ia terbit daripada pemberi hibah yang melepaskan penguasaan kepada penerima hibah sama ada secara lisan atau bertulis. Isu *al-takhliyah* ini telah dibincangkan dalam kes rayuan di Mahkamah Syariah Terengganu di dalam kes *Abdul Razak bin Abdul Ghani lwn Abdul Rahim bin Othman* [2014] JH39(1) 32 sebagaimana yang dikemukakan dalam ikatan autoriti Responden.

- [19] Di dalam kes rayuan di hadapan kami ini, Kami berpuashati berdasarkan keterangan Perayu dan juga Responden-Responden bahawa Perayu telah tinggal bersama dengan si mati di atas tanah tersebut ketika *sighah* hibah tersebut dibuat sehinggalah ke saat kematian si mati dan sehinggalah sekarang. Kami juga mendapati fakta yang diakui bahawa Perayu juga telah membina rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2002 yang menunjukkan penguasaan Perayu terhadap tanah tersebut.
- [20] Kami tidak bersetuju dengan hujah Responden dan pendangan YA Hakim Bicara yang menyatakan bahawa penguasaan ataupun *al-qabd* terhadap sesuatu hartanah hanya boleh berlaku melalui pindahmilik nama di dalam Daftar Hak Milik semata-mata, bahkan ianya sudah cukup untuk Perayu membuktikan bahawa Perayu mempunyai penguasaan ke atas hartanah tersebut lebih-lebih lagi apabila *sighah* hibah adalah bersifat hibah *ruqba* yang mensyaratkan penguasaan berlaku selepas kematian pemberi hibah.
- [21] Apabila rukun-rukun dan syarat sah hibah telahpun dipenuhi dari sudut Hukum Syarak, maka sesuatu transaksi hibah itu telah menjadi sah dan berkuatkuasa. Sebagai penyempurnaan pemilikan dari segi undang-undang pentadbiran tanah, Perayu mempunyai hak untuk memohon kepada pihak berkuasa tanah agar namanya didaftarkan sebagai pemilik berdaftar kepada tanah tersebut. Apa-apa isu yang berbangkit berkaitan undang-undang pemilikan tanah, sama ada di bawah Perlembagaan Persekutuan ataupun di bawah Enakmen Rezab Melayu, ataupun di bawah Kanun Tanah Negara, bolehlah dibawa dan dihujahkan dihadapan korum yang relevan.
- [22] Kami berpendapat dapatan YA Hakim Bicara dan juga penghujahan kedua-dua pihak berkaitan halangan memiliki harta tanah rezab Melayu

di hadapan Mahkamah Syariah adalah bersifat pra-matang dan kami tidak berhasrat untuk mengulas lanjut berkaitan isu tersebut.

[23] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Perayu telah menunjukkan kepada kami YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak pengesahan hibah yang dikemukakan oleh Perayu pada 28/5/2018.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Rayuan Perayu diterima.
- 2) Tanah yang dikenali dan ditandakan sebagai Blok A, Lot 1430 Mukim Setapak, Daerah Gombak adalah merupakan harta hibah yang sah oleh arwah suami Perayu Mohd. Shaari b. Ahmad melalui satu Surat Perjanjian bertarikh 16/10/1990 dan perintah Mahkamah Tinggi Syariah pada 28/5/2018 adalah diakaskan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



.....
YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
Y.A TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
Y.A DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

